رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٩٢ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤٥١٠ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٧/٢٠هـ

المَوضُوعَاتُ

خدمة عسكرية - قرارات وظيفية - إلحاق - إلحاق خارجي - امتناع عن ضم المرافقين ببرنامج الابتعاث - السلطة التقديرية للجهة الإدارية - عدم استيفاء شروط إلحاق المرافقين بالبعثة التعليمية.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن ضم زوجته وابنه ببرنامج الابتعاث لأبناء الموفدين للعمل بالخارج - الثابت أن المدعي ملحق بالعمل في الملحقية العسكرية بإحدى سفارات المملكة - وفقاً للنظام سلطة المدعى عليها التقديرية في إلحاق مرافقي الموظف الموفد للعمل بالخارج بعضوية البعثة التعليمية وفق شروط محددة - عدم تقديم المدعي ما يثبت استيفاء شروط إلحاق ابنه وزوجته بالبعثة التعليمية، فضلاً عن ثبوت انتهاء عمله بالملحقية العسكرية - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢) وتاريخ ١٤٢١/٣/١٠هـ، بشأن إلحاق زوجة المبتعث للدراسة خارج المملكة أو زوجة الموظف الموفد للعمل بالخارج بعضوية البعثة التعليمية.
- قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٦) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٤هـ، بشأن الموافقة على إلحاق الموظف الموفد للعمل بالخارج بالبعثة الدراسية.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، وذلك بتقدم المدعي إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/١/٤هـ بصحيفة دعوى ضد وزارة التعليم تضمنت: أنه أحد ممثلي البعثات الدبلوماسية بالخارج الحاملين للصفة والمزايا الدبلوماسية اعتباراً من تاريخ ١٤٣٩/١٠/١٧هـ حتى تاريخ ١٤٤٢/١٠/١٧هـ بموجب القرار رقم (٢٢١٠٩) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٦هـ، وأن المدعى عليها امتنعت عن ضم زوجته وابنه للالتحاق ببرنامج الابتعاث لأبناء الموفدين للعمل بالخارج بحجة أنه موظف متعاقد، بالرغم من أنه من منسوبي الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع، وليس متعاقداً مع أي جهة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم أن قرار تمثيله نصّ على منحه جميع المزايا المالية والدبلوماسية المخصصة للعاملين بالخارج، مما أدى ذلك إلى تعرضه لخسائر مالية متمثلة في تعليم زوجته على حسابه الخاص، مما اضطره لإنهاء بعثته بالخارج والعودة للمملكة، وختم دعواه بطلبه إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بامتناعها المشار إليه. وبقيدها دعوى إدارية وإحالتها للدائرة بتاريخ ١٤٤٣/١/٧هـ، نظرتها على النحو المثبت بمحاضرها، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها، قدم مذكرةً تضمنت: أن امتناع المدعى عليها المشار إليه موافق للنظام؛ ذلك أن قرار تكليف المدعي (الموفد) منتهٍ، وبسبب عدم إرفاقه قرار تمديد فترة إيفاده الذي يشترط فيه ألا تقل المدة المتبقية على نهاية إيفاده عن ستة أشهر،

وبسبب عدم إرفاقه القبول الأكاديمي لزوجته الراغبة في الإلحاق بعضوية البعثة كأقارب موفدين، وبسبب عدم إرفاقه إفادةً حديثةً من جهة عمله تفيد باستمرارية عمله في الملحقية العسكرية بسفارة المملكة بواشنطن وأوتاوا، وختم مذكرته بطلبه رفض الدعوى. ثم قدم المدعي مذكرةً تضمنت: أنه يستحق ما يطالب به استناداً على المادة (٥٨) من لائحة الوظائف الدبلوماسية المتضمنة أن وزارة التعليم تتكفل بأبناء أعضاء البعثة في الخارج وفقاً للأنظمة والقواعد. وطلب ممثل المدعى عليها أجلاً للاطلاع والرد. ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم بناءً على الأسباب التالية.

الأسباب

بما أن غاية ما يهدف إليه المدعي من الدعوى الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها المتضمن امتناعها عن ضم زوجته وابنه للالتحاق ببرنامج الابتعاث لأبناء الموفدين للعمل بالخارج؛ فإنها إذاً تعد من دعاوى الطعن على القرارات الإدارية التي تختص المحاكم الإدارية ولائياً بنظرها بموجب المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ التي نصت على ما يلي: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو عيب في السبب أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها

أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة..."، وتبسط المحكمة عليها ولاية النظر مكانياً بموجب المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ التي نصت على أنه: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع". وعن القبول الشكلي للدعوى، ولما كان القرار المتظلم منه يدخل في زمرة القرارات السلبية متجددة الأثر التي لا تتحصن مواعيد الطعن عليها بميعاد محدد، بل يتجدد حق ذوي الطعن عليها بتجدد الامتناع؛ مما تكون معه الدعوى مقبولةً شكلاً. وعن موضوع الدعوى، فالثابت من أوراق الدعوى أن المدعي يطلب إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن امتناعها عن ضم زوجته وابنه للالتحاق ببرنامج الابتعاث لأبناء الموفدين للعمل بالخارج، وبما أن الأصل أن رقابة القضاء الإداري على تصرفات جهة الإدارة ومن في حكمها تستهدف جميع الوقائع التي تتخذها في ظل ما صدر منها من قرارات وفق ما قصده المنظم عند إصداره تنظيماً يعالج أمراً من الأمور. وبما أن القضاء الإداري له السلطة في مراقبة ذلك في ظل الرقابة النظامية التي تسلط على تلك الإجراءات التي تقوم بها والتي غايتها التعرف على مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للنظام، فإذا نأت عنها وجانبتها استحقت الإلزام بما فيه مصلحة الموظفين العاملين لديها، وإذا وافقتها وطبقتها تطبيقاً صحيحاً أصبح ذلك الإجراء منها تجاه موظفيها قائماً على سبب يبرره، إلا أنه ومع ذلك تنأى عن أن تتعسف جهة الإدارة عند التطبيق وإلا خرج ذلك الإجراء

النظامي من قبلها عن نطاق المشروعية، وليس في القول بذلك اعتداء على حرية الإدارة في تقدير تلك الإجراءات، والذي يقرر ذلك هو القضاء الإداري الذي يبسط رقابته على ما تقوم به جهة الإدارة، وليس أمر تقدير ذلك للموظف، فمن المسلمات أن الجهة الإدارية إذا انتهت بحسب فهمها الصحيح للعناصر التي استخلصت استخلاصاً سليماً يعد ما قامت به من إجراء تجاه الموظف إجراءً صحيحاً وسليماً؛ ومن ثم فإنه لا معقب عليها قضاءً إلا إذا ظهر انحرافها في تلك السلطة، وليس للقضاء من سبيل في إلزام الجهة بما لم يلزمها به النظام. وبما أن قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢) وتاريخ ١٤٢١/٣/١٠هـ المتضمن: "جواز إلحاق زوجة المبتعث للدراسة خارج المملكة أو زوجة الموظف الموفد للعمل بالخارج بعضوية البعثة التعليمية وفق الشروط التالية: أ-أن تكون الزوجة سعودية وأن تقيم مع زوجها في مقر دراسته أو عمله. ب-أن تواصل دراستها بالانتظام في أي مرحلة من مراحل التعليم، وأن تكون المؤسسة التعليمية الملتحق بها معتمدة لدى وزارة التعليم العالي. ج-أن يكون تخصصها متفقاً مع التخصصات التي تحددها وزارة التعليم العالي. ثانياً: تنتهي بعثة الزوجة بانتهاء عمل زوجها أو بعثته ما لم يتم تمديد بعثتها وفقاً لضوابط تضعها وزارة التعليم العالي بعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية إذا كان زوج الملحقة بالبعثة موظفاً تم ابتعاثه عن طريق لجنة تدريب وابتعاث الموظفين"، وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٦) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٤هـ المتضمن الموافقة على إلحاق الموظف الموفد للعمل بالخارج بالبعثة الدراسية وفقاً لضوابط تضعها وزارة التعليم العالي، وبما أن الأمر جوازي

للمدعى عليها، وأنه لم يثبت تحقق شروط الإلحاق بالبعثات الدراسية في ابن المدعي وزوجته، إضافة إلى أن إلحاق المدعي بسفارة المملكة في واشنطن وأوتاوا انتهى بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٧هـ وفقاً لإفادته بذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى أن دعوى المدعي لم تكن على سند صحيح من النظام.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٢٩٢) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من (...) ضد وزارة التعليم.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكَمَة الاستِئنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.